

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 160 - 163/2530 นายมาก รอดกลาง โจทก์
บริษัทสุรามหาราชฎูร จำกัด จำเลย
บริษัทสุรามหาราชฎูร จำกัด จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง
พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยในเรื่องวิธีการคำนวณเงินบำเหน็จเสร็จสิ้นแล้ว จำเลยจะอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาไม่ได้ ส่วนค่าชดเชยจำเลยไม่ได้โต้เถียงในอุทธรณ์ฉบับก่อนจะย้อนมาอุทธรณ์อีกไม่ได้จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า ศาลแรงงานกลางยังไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับคำสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 124/2501 ข้อ 37ว่าด้วยการจะได้รับทั้งเงินบำเหน็จและค่าชดเชยเนื่องจากออกจากงานเพราะเหตุเกษียณอายุ ในคำพิพากษาที่ได้พิพากษาใหม่ตามรูปคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 3 ได้รับสำเนาคำร้องแล้วคดีสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางพิจารณาพิพากษารวมกันโดยเรียกโจทก์ในคดีทั้งสำนวนว่า โจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 4ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 19,880 บาท จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 18,640 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ด

ครึ่งต่อปีนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 28,320 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นนอกจากนี้ให้ยกฟ้อง

โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 อุทธรณ์

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา คำนวณเงินบำเหน็จตามวิธีการที่ศาลฎีกากำหนดแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ที่ 1 จำนวน 83,490 บาท จ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ที่ 2 จำนวน 121,420 บาท จ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ที่ 3 จำนวน 166,872 บาท และจ่ายเงินบำเหน็จให้โจทก์ที่ 4 จำนวน 118,592 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยจะชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 51)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว จำเลยมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ให้ยกคำร้อง

(มานิช เพียรสนอง-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>